

# RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005: COMPREHENSIVE Q&A DOCUMENT

## All Sections with English & Hindi Definitions

**Source:** RTI Act, 2005 (Act No. 22 of 2005) with Chhattisgarh State Implementation Guidelines

---

### SECTION 1: SHORT TITLE AND EXTENT

#### Q1. What is the official name and geographical scope of the Right to Information Act?

**Answer:** The Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005) is the official short title of this legislation. It was enacted on 15th June, 2005, and extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. The Act establishes a practical regime providing citizens with a constitutional right to access information held by public authorities to promote transparency and accountability in government functioning.

प्रश्न 1. सूचना का अधिकार अधिनियम का आधिकारिक नाम और भौगोलिक विस्तार क्या है?

उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 22 of 2005) इस विधान का आधिकारिक लघु शीर्षक है। इसे 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था, और यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के संपूर्ण हिस्से में लागू होता है। यह अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा धारित सूचना तक पहुंचने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करके सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करता है।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 1-2, Article 1(1) & 1(2)

---

### SECTION 2: DEFINITIONS

#### Q2. What are the key definitions essential for understanding the RTI Act, particularly "Public Authority"?

**Answer:** Section 2 provides comprehensive definitions of 19 key terms. "Public Authority" (Section 2(h)) means any authority or body or institution of self-governance established or constituted by or under: (a) the Constitution of India; (b) any law made by Parliament; (c) any law made by State Legislature; (d) notification issued or order made by appropriate Government. It includes bodies owned, controlled, or substantially financed by direct or indirect funds from Central/State Government, and non-Government organizations substantially financed by appropriate Government. This definition is critical as it determines which entities must comply with RTI obligations. Other essential definitions include "Information" (any material in electronic or physical form), "Right to Information" (right to inspect, obtain certified copies, samples, and electronic formats), and "Third Party" (any person other than the information seeker, including public authorities).

प्रश्न 2. RTI अधिनियम को समझने के लिए आवश्यक प्रमुख परिभाषाएं, विशेषकर "सार्वजनिक प्राधिकरण" क्या हैं?

उत्तर: धारा 2(19) प्रमुख शब्दों की व्यापक परिभाषाएं प्रदान करती है। "सार्वजनिक प्राधिकरण" (धारा 2(h)) का अर्थ है किसी भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था जो निम्नलिखित द्वारा स्थापित या गठित है: (क) भारत के संविधान द्वारा; (ख) संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा; (ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा; (घ) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा। इसमें केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई धनराशि द्वारा स्वामित्व, नियंत्रण, या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय, और गैर-सरकारी संगठन जो उपयुक्त सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं, शामिल हैं। यह परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करती है कि कौन से संस्थाओं को RTI दायित्वों का पालन करना चाहिए। अन्य आवश्यक परिभाषाओं में "सूचना" (किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में सामग्री), "सूचना का अधिकार" (निरीक्षण, प्रमाणित प्रतियां, नमूने, और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप प्राप्त करने का अधिकार), और "तीसरे पक्ष" (सूचना चाहने वाले के अलावा कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक प्राधिकरण सहित) शामिल हैं।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 2-6, Section 2 definitions

---

## SECTION 3: RIGHT TO INFORMATION

### Q3. What is the fundamental right granted to citizens under the RTI Act?

Answer: Section 3 grants all citizens the fundamental right to information subject to the provisions of the RTI Act. This is the foundational provision establishing that "All citizens shall have the right to information." This right is not absolute and is subject to specific exemptions outlined in Sections 8 and 9. The right extends to information held by or under control of any public authority. It is a citizen's constitutional right designed to promote democracy by ensuring informed participation of citizens in governance, enabling them to understand governmental actions, policies, and decisions affecting them. The Act recognizes that an informed citizenry is vital for democracy to function properly and for containing corruption.

प्रश्न 3. RTI अधिनियम के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया मौलिक अधिकार क्या है?

उत्तर: धारा 3 RTI अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का मौलिक अधिकार प्रदान करती है। यह एक मूलभूत प्रावधान है जो यह स्थापित करता है कि "सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।" यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है और धारा 8 और 9 में दिए गए विशिष्ट छूटों के अधीन है। यह अधिकार किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धारित या नियंत्रण में सूचना तक विस्तारित होता है। यह एक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है जो लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है और नागरिकों को शासन में सूचित भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिससे वे सरकारी कार्यों, नीतियों, और निर्णयों को समझ सकें जो उन्हें प्रभावित करते हैं। अधिनियम यह स्वीकार करता है कि एक सूचित नागरिकता लोकतंत्र के सुचारू कार्य के लिए और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण है।

Source reference: RTI Rule Book, p. 6, Section 3

---

## SECTION 4: OBLIGATIONS OF PUBLIC AUTHORITIES

### Q4. What are the mandatory obligations of public authorities regarding information management and publication?

Answer: Section 4 imposes comprehensive obligations on every public authority with three key components:

(1) **Record Management** [Section 4(1)(a)]: Public authorities must maintain all records in a properly catalogued and indexed manner in a form that facilitates access under the RTI Act. All records that are appropriate for computerization must be computerized within reasonable time and connected through a network across the country to facilitate access.

(2) **Mandatory Publications within 120 days** [Section 4(1)(b)]: Public authorities must publish 17 specific categories of information including: (i) organization particulars, functions, duties; (ii) powers and duties of officers; (iii) decision-making procedures; (iv) functional norms; (v) rules and manuals; (vi) document categories; (vii) public consultation arrangements; (viii) boards and committees details; (ix) officer directory; (x) monthly remuneration of officers; (xi) budget allocation; (xii) subsidy programme execution; (xiii) recipients of licenses/permits; (xiv) electronic information details; (xv) citizen access facilities; (xvi) PIO particulars; (xvii) other prescribed information.

(3) **Proactive Disclosure** [Section 4(2)]: It shall be a constant endeavor of every public authority to provide as much information as possible proactively at regular intervals through various means including internet, so that public has minimum need to use the Act.

(4) **Dissemination Standards** [Section 4(3) & (4)]: Information must be disseminated widely in forms easily accessible to public, considering cost-effectiveness, local language, and effective communication methods.

प्रश्न 4. सूचना प्रबंधन और प्रकाशन के संबंध में सार्वजनिक प्राधिकरणों के अनिवार्य दायित्व क्या हैं?

उत्तर: धारा 4 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण पर तीन प्रमुख घटकों के साथ व्यापक दायित्व लागू करती है:

(1) **रिकॉर्ड प्रबंधन** [धारा 4(1)(क)]: सार्वजनिक प्राधिकरणों को सभी रिकॉर्डों को उचित रूप से सूचीबद्ध और अनुक्रमित तरीके से RTI अधिनियम के तहत पहुंच को सुविधाजनक बनाने वाले रूप में रखना चाहिए। सभी रिकॉर्ड जो कंप्यूटरीकरण के लिए उपयुक्त हैं, उन्हें उचित समय के भीतर और पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे देश में एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए होने चाहिए।

(2) **120 दिनों के भीतर अनिवार्य प्रकाशन** [धारा 4(1)(ख)]: सार्वजनिक प्राधिकरणों को 17 विशिष्ट श्रेणियों की सूचना प्रकाशित करनी चाहिए जिसमें शामिल हैं: (i) संगठन का विवरण, कार्य, कर्तव्य; (ii) अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य; (iii) निर्णय लेने की प्रक्रियाएं; (iv) कार्यात्मक मानदंड; (v) नियम और मैनुअल; (vi) दस्तावेज श्रेणियां; (vii) जनता से परामर्श की व्यवस्था; (viii) बोर्ड और समितियों का विवरण; (ix) अधिकारी निर्देशिका; (x) अधिकारियों का मासिक पारिश्रमिक; (xi) बजट आवंटन; (xii) सब्सिडी कार्यक्रम का निष्पादन; (xiii) लाइसेंस/अनुमति के प्राप्तकर्ता; (xiv) इलेक्ट्रॉनिक सूचना का विवरण; (xv) नागरिक पहुंच सुविधाएं; (xvi) PIO का विवरण; (xvii) अन्य निर्धारित सूचना।

(3) **सक्रिय प्रकटीकरण** [धारा 4(2)]: प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का निरंतर प्रयास होगा कि वह यथासंभव सूचना को नियमित अंतराल पर इंटरनेट सहित विभिन्न माध्यमों से सक्रिय रूप से प्रदान करे, ताकि जनता को अधिनियम का उपयोग करने की न्यूनतम आवश्यकता हो।

(4) **प्रसार मानदंड** [धारा 4(3) और (4)]: सूचना को व्यापक रूप से सार्वजनिक के लिए आसानी से सुलभ रूपों में प्रसारित किया जाना चाहिए, लागत-प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा, और प्रभावी संचार तरीकों पर विचार करते हुए।

---

## SECTION 5: DESIGNATION OF PUBLIC INFORMATION OFFICERS

### Q5. What are the requirements for designating Public Information Officers (PIOs) and their responsibilities?

Answer: Section 5 establishes a two-tier system of PIOs to facilitate RTI implementation:

(1) **Central/State PIO Designation** [Section 5(1)]: Every public authority must, within 100 days of the Act's enactment, designate as many Central Public Information Officers (CPIOs) or State Public Information Officers (SPIOs) in all administrative units or offices as necessary to provide information to persons requesting under the Act.

(2) **Assistant PIO Requirement** [Section 5(2)]: Every public authority must designate an officer at sub-divisional or sub-district level within 100 days as Central Assistant Public Information Officer (CAPIO) or State Assistant Public Information Officer (SAPIO). These officers receive applications for information or appeals for forwarding to the CPIO/SPIO or designated senior officer or Information Commission. When an application is given to Assistant PIO, five days are added to the 30-day response period.

(3) **PIO Responsibilities** [Section 5(3)]: Every CPIO/SPIO shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to them.

(4) **Seeking Assistance** [Section 5(4) & (5)]: CPIO/SPIO may seek assistance from any other officer as necessary. Any officer providing assistance is treated as CPIO/SPIO for RTI compliance purposes.

प्रश्न 5. सूचना अधिकारियों (PIOs) की नियुक्ति के लिए आवश्यकताएं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं?

उत्तर: धारा 5 RTI कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए PIOs की एक दो-स्तरीय प्रणाली स्थापित करती है:

(1) **केंद्रीय/राज्य PIO की नियुक्ति** [धारा 5(1)]: प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिनों के भीतर सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CPIO) या राज्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी (SPIO) की इतनी ही संख्या में नियुक्ति करनी चाहिए जितनी अधिनियम के तहत सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो।

(2) **सहायक PIO की आवश्यकता** [धारा 5(2)]: प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को 100 दिनों के भीतर उप-मंडल या उप-जिला स्तर पर एक अधिकारी को केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (CAPIO) या राज्य सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी (SAPIO) के रूप में नियुक्त करना चाहिए। ये अधिकारी सूचना या अपील के लिए आवेदन प्राप्त करते हैं और उन्हें CPIO/SPIO या नामित वरिष्ठ अधिकारी या सूचना आयोग को आगे भेजते हैं। जब कोई आवेदन सहायक PIO को दिया जाता है, तो 30-दिन की प्रतिक्रिया अवधि में पांच दिन जोड़े जाते हैं।

(3) **PIO की जिम्मेदारियां** [धारा 5(3)]: प्रत्येक CPIO/SPIO सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्य करेगा और उन्हें उचित सहायता प्रदान करेगा।

(4) **सहायता मांगना** [धारा 5(4) और (5)]: CPIO/SPIO किसी अन्य अधिकारी से आवश्यकतानुसार सहायता मांग सकता है। सहायता प्रदान करने वाले कोई भी अधिकारी को RTI अनुपालन के उद्देश्यों के लिए CPIO/SPIO के रूप में माना जाता है।

---

## SECTION 6: PROCEDURE FOR REQUESTING INFORMATION

### Q6. What is the procedure and format for filing an RTI application?

Answer: Section 6 establishes the procedure for requesting information:

(1) **Applicant Eligibility:** Any person (citizen or otherwise) desiring to obtain information under the Act may make a request.

(2) **Application Format** [Section 6(1)]: Request must be:

- In writing or through electronic means
- In English, Hindi, or the official language of the area where application is made
- Accompanied by prescribed fee (typically ₹10 per application)
- Addressed to the CPIO/SPIO of concerned public authority, OR to CAPIO/SAPIO

(3) **Required Information:** The applicant must specify the particulars of the information sought. The provision states that where such request cannot be made in writing, the PIO shall provide reasonable assistance to the person to reduce it into writing.

(4) **Applicant Confidentiality** [Section 6(2)]: An applicant is not required to:

- Give any reason for requesting information
- Provide personal details except those necessary for contacting them

(5) **Transfer of Applications** [Section 6(3)]: When an application is made to a public authority and the information:

- Is held by another public authority, OR
- Subject matter is more closely connected to another authority's functions Then the receiving authority must transfer the application to the appropriate authority as soon as practicable, but in no case later than 5 days from receipt. The applicant must be informed immediately of the transfer.

प्रश्न 6. RTI आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया और प्रारूप क्या है?

उत्तर: धारा 6 सूचना के लिए अनुरोध करने की प्रक्रिया स्थापित करती है:

(1) **आवेदनकर्ता की पात्रता:** कोई भी व्यक्ति (नागरिक या अन्यथा) जो अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करना चाहता है, अनुरोध कर सकता है।

(2) **आवेदन प्रारूप** [धारा 6(1)]: अनुरोध होना चाहिए:

- लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से
- अंग्रेजी, हिंदी, या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में जहां आवेदन दिया जा रहा है
- निर्धारित फीस (आमतौर पर प्रति आवेदन ₹10) के साथ
- संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण के CPIO/SPIO को संबोधित, या CAPIO/SAPIO को

(3) **आवश्यक जानकारी:** आवेदनकर्ता को मांगी गई सूचना का विवरण निर्दिष्ट करना चाहिए। प्रावधान कहता है कि जहां ऐसा अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है, वहां PIO व्यक्ति को इसे लिखित रूप में कम करने में उचित सहायता प्रदान करेगा।

(4) **आवेदनकर्ता की गोपनीयता** [धारा 6(2)]: एक आवेदनकर्ता को आवश्यकता नहीं है:

- सूचना मांगने के लिए कोई कारण देना
- संपर्क के लिए आवश्यक लोगों को छोड़कर व्यक्तिगत विवरण प्रदान करना

(5) **आवेदनों का हस्तांतरण** [धारा 6(3)]: जब एक आवेदन एक सार्वजनिक प्राधिकरण को दिया जाता है और सूचना:

- किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा धारित है, OR
- विषय-वस्तु किसी अन्य प्राधिकरण के कार्यों से अधिक निकटता से जुड़ी है तो प्राप्त करने वाला प्राधिकरण आवेदन को उपयुक्त प्राधिकरण को यथाशीघ्र हस्तांतरित करना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में प्राप्ति के 5 दिनों से बाद नहीं। आवेदनकर्ता को हस्तांतरण के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 11-12, Section 6

---

## SECTION 7: TIME LIMIT FOR FURNISHING INFORMATION

**Q7. What are the response time limits and procedures for providing information under RTI?**

Answer: Section 7 establishes critical timelines and procedures for PIO response:

(1) **Standard Response Period** [Section 7(1)]: Subject to provisos in Section 5(2) and 6(3), upon receipt of a request under Section 6, the PIO shall, as expeditiously as possible, and in any case within 30 days of receipt of the request, either:

- Provide the information upon payment of prescribed fee, OR
- Reject the request for any of the reasons specified in Sections 8 and 9

Exception - Life or Liberty: Where information sought concerns the life or physical liberty of a person, the same shall be provided within 48 hours of the receipt of the request.

(2) **Deemed Refusal** [Section 7(2)]: If the PIO fails to give decision on the request within the specified period (30 days), the PIO shall be deemed to have refused the request. This creates automatic grounds for appeal without waiting for formal rejection.

(3) **Additional Fees for Information** [Section 7(3)]: Where a decision is taken to provide information on payment of any further fee representing cost of providing information, the PIO shall send an intimation to the applicant giving:

- Details of further fees as determined by PIO with calculations
- Request to deposit the fees

- Information about review rights regarding fee amount and access form The period between despatch of intimation and fee payment is excluded from the 30-day calculation.

(4) **Assistance for Disabled Persons** [Section 7(4)]: Where access to record or part thereof is required to be provided and the person is sensorily disabled, the PIO shall provide assistance to enable access, including assistance for inspection as may be appropriate.

(5) **Format-Specific Fees** [Section 7(5)]: Where access is to be provided in printed or any electronic format, applicant shall pay prescribed fee, provided that the fee shall be reasonable and no fee shall be charged from persons below poverty line.

(6) **Free Information When Deadline Missed** [Section 7(6)]: Notwithstanding anything in sub-section (5), if a public authority fails to comply with the time limits specified in sub-section (1), the person making request shall be provided the information free of charge.

(7) **Consideration of Third-Party Representation** [Section 7(7)]: Before taking decision under sub-section (1), the PIO shall take into consideration the representation made by a third party under Section 11.

(8) **Rejection Notice Requirements** [Section 7(8)]: Where a request has been rejected, the PIO shall communicate to the person:

- (i) The reasons for such rejection
- (ii) The period within which an appeal may be preferred
- (iii) The particulars of the appellate authority

(9) **Form of Information** [Section 7(9)]: Information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record.

प्रश्न 7. RTI के तहत सूचना प्रदान करने के लिए प्रतिक्रिया समय सीमा और प्रक्रियाएं क्या हैं?

उत्तर: धारा 7 PIO प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण समय सीमा और प्रक्रियाएं स्थापित करती है:

(1) **मानक प्रतिक्रिया अवधि** [धारा 7(1)]: धारा 5(2) और 6(3) में प्रावधानों के अधीन, धारा 6 के तहत एक अनुरोध की प्राप्ति पर, PIO, जितना संभव हो शीघ्रता से, और किसी भी परिस्थिति में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर:

- निर्धारित फीस के भुगतान पर सूचना प्रदान करे, OR
- धारा 8 और 9 में निर्दिष्ट किसी भी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करे

अपवाद - जीवन या स्वतंत्रता: जहां मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसे अनुरोध की प्राप्ति के 48 घंटों के भीतर प्रदान किया जाएगा।

(2) **समझा जाने वाला अस्वीकार** [धारा 7(2)]: यदि PIO निर्दिष्ट अवधि (30 दिन) के भीतर अनुरोध पर निर्णय देने में विफल रहता है, तो PIO को अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए समझा जाएगा। यह औपचारिक अस्वीकार की प्रतीक्षा किए बिना अपील के लिए स्वचालित आधार बनाता है।

(3) **सूचना के लिए अतिरिक्त शुल्क** [धारा 7(3)]: जहां सूचना प्रदान करने की लागत का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी अन्य फीस के भुगतान पर सूचना प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है, PIO आवेदनकर्ता को एक घोषणा भेजेगा:

- PIO द्वारा निर्धारित अतिरिक्त फीस का विवरण गणना के साथ
- फीस जमा करने का अनुरोध
- फीस राशि और पहुंच के रूप में समीक्षा अधिकारों के बारे में जानकारी घोषणा भेजने और फीस भुगतान के बीच की अवधि को 30-दिन की गणना से बाहर रखा जाता है।

(4) **विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता** [धारा 7(4)]: जहां रिकॉर्ड या उसके भाग तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है और व्यक्ति संवेदनशील रूप से विकलांग है, PIO पहुंच को सक्षम करने के लिए सहायता प्रदान करेगा, जिसमें निरीक्षण के लिए सहायता भी शामिल है जो उपयुक्त हो।

(5) **प्रारूप-विशिष्ट शुल्क** [धारा 7(5)]: जहां पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रदान की जानी है, आवेदनकर्ता को निर्धारित फीस का भुगतान करना चाहिए, बशर्ते कि फीस उचित हो और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी।

(6) **समय सीमा छूटने पर मुफ्त सूचना** [धारा 7(6)]: उप-धारा (5) में कुछ भी होने के बावजूद, यदि कोई सार्वजनिक प्राधिकरण उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करने में विफल रहता है, तो अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचना मुफ्त में प्रदान की जाएगी।

(7) **तीसरे पक्ष के प्रतिनिधित्व पर विचार** [धारा 7(7)]: उप-धारा (1) के तहत निर्णय लेने से पहले, PIO धारा 11 के तहत तीसरे पक्ष द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व पर विचार करेगा।

(8) **अस्वीकार नोटिस आवश्यकताएं** [धारा 7(8)]: जहां एक अनुरोध को अस्वीकार किया गया है, PIO व्यक्ति को सूचित करेगा:

- (i) ऐसी अस्वीकार करने के कारण
- (ii) वह अवधि जिसके भीतर अपील की जा सकती है
- (iii) अपीलीय प्राधिकरण का विवरण

(9) **सूचना का रूप** [धारा 7(9)]: सूचना को आमतौर पर उसी रूप में प्रदान किया जाएगा जिसमें इसकी मांग की गई है जब तक कि यह सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों को अनुपातहीन रूप से विचलित न करे या रिकॉर्ड की सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकारक न हो।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 13-14, Section 7

## SECTION 8: EXEMPTIONS FROM DISCLOSURE

**Q8. What are the comprehensive exemptions under which public authorities are not obligated to provide information?**

Answer: Section 8 outlines ten categories of exempt information that public authorities are not obligated to disclose. These are:

(1) **Sovereignty and Security** [Section 8(1)(a)]: Information whose disclosure would prejudicially affect:

- Sovereignty and integrity of India
- Security of the State



- Strategic, scientific, or economic interests of the State
- Relations with foreign States
- Incitement of an offense This is an absolute exemption with no public interest override.

(2) **Court Orders** [Section 8(1)(b)]: Information expressly forbidden to be published by any court of law or tribunal, or whose disclosure may constitute contempt of court. This is absolute.

(3) **Legislative Privilege** [Section 8(1)(c)]: Information whose disclosure would cause a breach of privilege of Parliament or State Legislature. This is absolute.

(4) **Commercial Confidentiality** [Section 8(1)(d)]: Information including commercial confidence, trade secrets, or intellectual property whose disclosure would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants disclosure. This allows public interest override.

(5) **Fiduciary Information** [Section 8(1)(e)]: Information available to a person in fiduciary relationship, unless competent authority is satisfied that larger public interest warrants disclosure. This allows public interest override.

(6) **Foreign Government Information** [Section 8(1)(f)]: Information received in confidence from a foreign Government. This is absolute.

(7) **Life and Safety** [Section 8(1)(g)]: Information whose disclosure would endanger the life or physical safety of any person, or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes. This is absolute.

(8) **Investigation Exemption** [Section 8(1)(h)]: Information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders. This is absolute.

(9) **Cabinet Papers** [Section 8(1)(i)]: Cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers. Provided that decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and material on basis of which decisions were taken shall be made public after the decision has been taken and the matter is complete or over. Those matters which come under exemptions in this section shall not be disclosed. This is partially exempt.

(10) **Personal Privacy** [Section 8(1)(j)]: Information relating to personal information whose disclosure has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of privacy of the individual unless the PIO/SPIO or appellate authority is satisfied that larger public interest justifies disclosure. This allows public interest override. Provided that information which cannot be denied to Parliament or State Legislature shall not be denied to any person.

**Public Interest Override** [Section 8(2)]: Notwithstanding the Official Secrets Act, 1923 or any exemption, a public authority may allow access to information if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.

**Twenty-Year Rule** [Section 8(3)]: Any information relating to any occurrence, event or matter which happened twenty years before the request is made shall be provided unless it falls under Section 8(1)(a), (c), or (i). Where any question arises as to the date from which the said period is to be computed, the decision of the Central Government shall be final.

प्रश्न 8. सूचना प्रदान न करने के लिए व्यापक छूटें क्या हैं जिनके तहत सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना देने के लिए बाध्य नहीं हैं?

उत्तर: धारा 8 exempt सूचना की दस श्रेणियों को रूपरेखित करती है जो सार्वजनिक प्राधिकरण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं हैं। ये हैं:

(1) **संप्रभुता और सुरक्षा** [धारा 8(1)(क)]: सूचना जिसका प्रकटीकरण निम्नलिखित को नुकसान पहुंचाएगा:

- भारत की संप्रभुता और अखंडता
- राज्य की सुरक्षा
- राज्य के रणनीतिक, वैज्ञानिक, या आर्थिक हित
- विदेशी राज्यों के साथ संबंध
- अपराध का उकसावा यह एक निरपेक्ष छूट है जिसमें कोई सार्वजनिक हित अधिरूहण नहीं है।

(2) **अदालत के आदेश** [धारा 8(1)(ख)]: सूचना जिसे किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है, या जिसका प्रकटीकरण अदालत के अवमानना का गठन कर सकता है। यह निरपेक्ष है।

(3) **विधायी विशेषाधिकार** [धारा 8(1)(ग)]: सूचना जिसका प्रकटीकरण संसद या राज्य विधान-मंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन करेगा। यह निरपेक्ष है।

(4) **वाणिज्यिक गोपनीयता** [धारा 8(1)(घ)]: सूचना जिसमें वाणिज्यिक आत्मविश्वास, व्यापार रहस्य, या बौद्धिक संपत्ति शामिल है जिसका प्रकटीकरण किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यह संतुष्ट न हो कि बड़े सार्वजनिक हित से प्रकटीकरण उचित है। यह सार्वजनिक हित अधिरूहण की अनुमति देता है।

(5) **विश्वास में जानकारी** [धारा 8(1)(ड.)]: किसी व्यक्ति के विश्वास संबंध में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यह संतुष्ट न हो कि बड़े सार्वजनिक हित से प्रकटीकरण उचित है। यह सार्वजनिक हित अधिरूहण की अनुमति देता है।

(6) **विदेशी सरकार की सूचना** [धारा 8(1)(च)]: विदेशी सरकार से गोपनीयता में प्राप्त सूचना। यह निरपेक्ष है।

(7) **जीवन और सुरक्षा** [धारा 8(1)(छ)]: सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा, या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए गोपनीयता में दी गई सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा। यह निरपेक्ष है।

(8) **जांच की छूट** [धारा 8(1)(ज)]: सूचना जो अपराधियों की जांच या गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा डालेगी। यह निरपेक्ष है।

(9) **मंत्रिमंडल के कागज** [धारा 8(1)(झ)]: मंत्रिमंडल के कागज जिसमें मंत्रिमंडल की परिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के रिकॉर्ड शामिल हैं। बशर्ते कि मंत्रिमंडल की परिषद के निर्णय, उनके कारण, और जिन आधार पर निर्णय लिए गए थे वह सामग्री निर्णय लिए जाने के बाद और विषय पूर्ण या समाप्त होने के बाद जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। जो विषय इस धारा में exempt के अंतर्गत आते हैं वे प्रकटीकृत नहीं किए जाएंगे। यह आंशिक रूप से exempt है।

(10) **व्यक्तिगत गोपनीयता** [धारा 8(1)(ज)]: व्यक्तिगत सूचना से संबंधित सूचना जिसका प्रकटीकरण किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से संबंध नहीं रखता है, या जो व्यक्ति की गोपनीयता में अनावश्यक अतिक्रमण करेगा जब तक कि PIO/SPIO या अपीलीय प्राधिकारी यह संतुष्ट न हो कि बड़े सार्वजनिक हित से प्रकटीकरण उचित है। यह सार्वजनिक हित अधिरूहण की अनुमति देता है। बशर्ते कि वह सूचना जिसे संसद या राज्य विधान-मंडल को देने से नहीं रोका जा सकता, किसी व्यक्ति को भी नहीं दी जा सकती।

**सार्वजनिक हित अधिरूहण** [धारा 8(2)]: राजपत्रिकीय गुप्त अधिनियम, 1923 या किसी भी छूट के बावजूद, एक सार्वजनिक प्राधिकरण प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित यदि संरक्षित हितों को नुकसान से अधिक हो तो सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है।

**20-वर्ष का नियम** [धारा 8(3)]: किसी भी घटना, घटनाक्रम या विषय से संबंधित कोई भी सूचना जो अनुरोध किए जाने से 20 साल पहले हुई थी, प्रदान की जाएगी जब तक कि यह धारा 8(1)(क), (ग), या (झ) के अंतर्गत न आती हो। जहां किसी की अवधि कब से गणना करनी है इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 15-17, Section 8

---

## SECTION 9: INFORMATION EXEMPTED FROM DISCLOSURE

### Q9. What is the copyright exemption under the RTI Act?

Answer: Section 9 provides an exemption for copyright infringement. It states that without prejudice to the provisions of Section 8, a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer may reject a request for information where providing such access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the State. This means that if disclosing information would violate copyright protections held by a private individual or entity (not the government), the PIO can refuse to provide that information. However, this exemption applies only to third-party copyrights; government copyrights are subject to Section 8(2) public interest override provisions.

प्रश्न 9. RTI अधिनियम के तहत कॉपीराइट छूट क्या है?

उत्तर: धारा 9 कॉपीराइट उल्लंघन के लिए एक छूट प्रदान करती है। यह कहता है कि धारा 8 के प्रावधानों के बावजूद, केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी या राज्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी सूचना के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर सकते हैं जहां ऐसी पहुंच प्रदान करना राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में विद्यमान कॉपीराइट का उल्लंघन करेगा। इसका अर्थ है कि यदि सूचना का प्रकटीकरण निजी व्यक्ति या संस्था (सरकार नहीं) द्वारा धारित कॉपीराइट सुरक्षा का उल्लंघन करेगा, तो PIO उस सूचना को प्रदान करने से इनकार कर सकता है। हालांकि, यह छूट केवल तीसरे पक्ष के कॉपीराइट पर लागू होती है; सरकारी कॉपीराइट धारा 8(2) सार्वजनिक हित अधिरूहण प्रावधानों के अधीन हैं।

Source reference: RTI Rule Book, p. 17, Section 9

---

## SECTION 10: PARTIAL DISCLOSURE

Q10. What is the principle of partial disclosure when information contains both exempt and non-exempt parts?

Answer: Section 10 establishes the principle of severability - partial information must be provided when a record contains both exempt and non-exempt information:

(1) **Severability Principle** [Section 10(1)]: Where a request for access to information is rejected on the ground that it relates to exempt information, access may nevertheless be provided to that part of the record which does not contain any information exempt from disclosure under the Act and which can reasonably be severed from any part containing exempt information.

(2) **Partial Access Notice Requirements** [Section 10(2)]: Where access to a part of the record is granted under sub-section (1), the PIO shall give notice to the applicant informing:

- (a) That only part of the record requested, after severance of the record containing exempt information, is being provided
- (b) The reasons for the decision, including any findings on material questions of fact, referring to the material on which those findings were based
- (c) The name and designation of the person giving the decision
- (d) The details of the fees calculated and the amount the applicant is required to deposit
- (e) The applicant's rights with respect to review of the decision regarding non-disclosure of the information part, the amount of fee charged or the form of access provided, including the particulars of the appellate authority, time limit, process and any other form of access.

This provision ensures that even when some information must be withheld, the applicant still receives all disclosable parts.

प्रश्न 10. आंशिक प्रकटीकरण का सिद्धांत क्या है जब सूचना में exempt और non-exempt दोनों भाग हों?

उत्तर: धारा 10 विभाज्यता के सिद्धांत को स्थापित करती है - जब कोई रिकॉर्ड exempt और non-exempt दोनों सूचना रखता है तो आंशिक सूचना प्रदान की जानी चाहिए:

(1) **विभाज्यता सिद्धांत** [धारा 10(1)]: जहां सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि यह exempt सूचना से संबंधित है, उस रिकॉर्ड के उस भाग तक पहुंच प्रदान की जा सकती है जिसमें अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से exempt कोई भी सूचना नहीं है और जिसे exempt सूचना वाले किसी भी भाग से उचित रूप से अलग किया जा सकता है।

(2) **आंशिक पहुंच नोटिस आवश्यकताएं** [धारा 10(2)]: जहां उप-धारा (1) के तहत रिकॉर्ड के किसी भाग तक पहुंच दी जाती है, PIO आवेदनकर्ता को नोटिस देगा:

- (क) कि केवल मांगे गए रिकॉर्ड का एक हिस्सा, exempt सूचना वाले रिकॉर्ड को अलग करने के बाद, प्रदान किया जा रहा है
- (ख) निर्णय के कारण, जिसमें तथ्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोई भी निष्कर्ष शामिल है, उन निष्कर्षों का आधार बनने वाली सामग्री का संदर्भ दिया गया है
- (ग) निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम
- (घ) गणना की गई फीस का विवरण और जमा राशि

- (ड.) आवेदनकर्ता के अधिकार गैर-प्रकटीकरण, चार्ज की गई फीस की राशि, या प्रदान की गई पहुंच के रूप में निर्णय की समीक्षा के संबंध में, जिसमें अपीलीय प्राधिकरण का विवरण, समय सीमा, प्रक्रिया और पहुंच का कोई अन्य रूप शामिल है।

यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जब कुछ सूचना को रोका जाना चाहिए, तब भी आवेदनकर्ता को सभी प्रकटीकरणीय भाग मिलते हैं।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 17-18, Section 10

---

## **SECTION 11: THIRD PARTY INFORMATION**

### **Q11. What is the procedure when information relates to or has been supplied by a third party?**

Answer: Section 11 protects the interests of third parties when their information is being considered for disclosure:

(1) **Third-Party Notice Requirement** [Section 11(1)]: Where a CPIO/SPIO intends to disclose any information or record, or part thereof on a request made under the Act, which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party, the CPIO/SPIO shall, within five days from the receipt of the request, give written notice to such third party of the request and the fact that the authority intends to disclose the information or record or part thereof, and invite the third party to make a submission in writing or orally regarding whether the information should be disclosed. Such submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information.

Exception: Except in the case of trade or commercial secrets protected by law, disclosure may be allowed if the public interest in disclosure outweighs in importance any possible harm or injury to the interests of such third party.

(2) **Third-Party Representation Opportunity** [Section 11(2)]: Where a notice is served to a third party under sub-section (1), the third party shall, within ten days from the date of receipt of such notice, be given the opportunity to make representation against the proposed disclosure.

(3) **Disclosure Decision** [Section 11(3)]: Notwithstanding anything contained in Section 7, the CPIO/SPIO shall, within forty days after receipt of the request under Section 6, if the third party has been given an opportunity to make representation under sub-section (2), make a decision as to whether or not to disclose the information or record or part thereof and give in writing the notice of his decision to the third party.

(4) **Appeal Rights for Third Party** [Section 11(4)]: A notice given under sub-section (3) shall include a statement that the third party to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under Section 19 against the decision.

This protects the legitimate interests of third parties whose confidential information is held by public authorities.

प्रश्न 11. जब सूचना तीसरे पक्ष से संबंधित हो या उसके द्वारा प्रदान की गई हो तो क्या प्रक्रिया है?

उत्तर: धारा 11 तीसरे पक्ष के हितों की रक्षा करती है जब उनकी सूचना प्रकटीकरण के लिए विचार की जा रही हो:

(1) **तीसरे पक्ष के नोटिस की आवश्यकता** [धारा 11(1)]: जहां एक CPIO/SPIO इस अधिनियम के तहत किए गए अनुरोध पर किसी भी सूचना या रिकॉर्ड, या इसके किसी भाग को प्रकटीकृत करने का इरादा रखता है, जो किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या उसके द्वारा प्रदान किया गया है और उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय के रूप में माना जाता है, CPIO/SPIO अनुरोध की प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर, ऐसे तीसरे पक्ष को अनुरोध का लिखित नोटिस देगा और यह तथ्य देगा कि यह प्राधिकरण सूचना या रिकॉर्ड या इसके भाग को प्रकटीकृत करने का इरादा रखता है, और तीसरे पक्ष को लिखित या मौखिक रूप से यह प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित करेगा कि सूचना को प्रकटीकृत किया जाना चाहिए या नहीं। तीसरे पक्ष का ऐसा प्रस्तुति सूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय ध्यान में रखी जाएगी।

अपवाद: कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले को छोड़कर, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित महत्व में ऐसे तीसरे पक्ष के हितों को किसी भी संभावित हानि या चोट से अधिक हो तो प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है।

(2) **तीसरे पक्ष के प्रतिनिधित्व का अवसर** [धारा 11(2)]: जहां उप-धारा (1) के तहत एक नोटिस तीसरे पक्ष को दिया जाता है, तीसरे पक्ष को ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से दस दिनों के भीतर, प्रस्तावित प्रकटीकरण के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) **प्रकटीकरण निर्णय** [धारा 11(3)]: धारा 7 में कुछ भी होने के बावजूद, CPIO/SPIO धारा 6 के तहत अनुरोध की प्राप्ति के चालीस दिनों के भीतर, यदि तीसरे पक्ष को उप-धारा (2) के तहत प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया है, तो यह निर्णय करेगा कि सूचना या रिकॉर्ड या इसके भाग को प्रकटीकृत किया जाए या नहीं और लिखित रूप में अपने निर्णय की सूचना तीसरे पक्ष को दे।

(4) **तीसरे पक्ष के लिए अपील के अधिकार** [धारा 11(4)]: उप-धारा (3) के तहत दिया गया नोटिस एक बयान शामिल करेगा कि जिस तीसरे पक्ष को नोटिस दिया गया है वह निर्णय के खिलाफ धारा 19 के तहत अपील पसंद करने का हकदार है।

यह तीसरे पक्ष के वैध हितों की रक्षा करता है जिनकी गोपनीय सूचना सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी जाती है।

Source reference: RTI Rule Book, p. 19, Section 11

---

## SECTION 12: CENTRAL INFORMATION COMMISSION

### Q12. What is the Central Information Commission and how is it constituted?

Answer: Section 12 establishes the Central Information Commission (CIC), the apex body for handling RTI appeals at the national level. The Commission is constituted by the Central Government and comprises:

- One Chief Information Commissioner (CIC)
- Up to ten Information Commissioners (ICs)

Key Features:

- They are appointed by the President on the recommendation of a committee comprising the Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha, and a Union

Minister nominated by PM

- The Chief Information Commissioner is the head who coordinates the functioning
- Members hold office for such term as may be prescribed by the Central Government (amended by 2019 Amendment)
- They have powers of a civil court while inquiring
- Their decisions on appeals are binding on public authorities
- They can recommend penalties for non-compliance

The CIC is responsible for hearing second appeals against decisions of PIOs and inquiring into complaints about RTI Act implementation.

प्रश्न 12. केंद्रीय सूचना आयोग क्या है और इसका गठन कैसे किया जाता है?

उत्तर: धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) की स्थापना करती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर RTI अपीलों को संभालने वाली सर्वोच्च निकाय है। आयोग को केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है और इसमें शामिल हैं:

- एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC)
- दस तक सूचना आयुक्त (ICs)

मुख्य विशेषताएं:

- वे प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता, और PM द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं
- मुख्य सूचना आयुक्त प्रमुख है जो कार्यप्रणाली का समन्वय करते हैं
- सदस्य उतनी अवधि के लिए पद धारण करते हैं जितनी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है (2019 संशोधन द्वारा संशोधित)
- जांच के समय उनके पास नागरिक अदालत की शक्तियां हैं
- अपील पर उनके निर्णय सार्वजनिक प्राधिकरणों पर बाध्यकारी हैं
- वे गैर-अनुपालन के लिए दंड की सिफारिश कर सकते हैं

CIC RTI अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में PIOs के निर्णयों के खिलाफ दूसरी अपील सुनने और शिकायतों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 12-13 (reference), Section 12

---

## **SECTION 13: CHAIRPERSON AND INFORMATION COMMISSIONERS**

**Q13. What are the qualifications, tenure, and grounds for removal of Information Commissioners?**

Answer: Section 13 (as amended by RTI Amendment Act, 2019) specifies:

**(1) Qualifications for Appointment:**

- Chief Information Commissioner must be a person who has held office of Secretary to Government of India or equivalent

- Information Commissioners must be persons with domain expertise

(2) **Tenure** (Amended 2019):

- Previously: Five years from date of entering office
- Now: Such term as may be prescribed by Central Government
- This provides flexibility for the government to determine terms

(3) **Salary and Conditions:** As per rules prescribed by Central Government

(4) **Removal:**

- Can be removed by the President on grounds of misbehavior or incompetence
- Only after inquiry by Supreme Court (in case of Chief Commissioner)
- Removal of Information Commissioners requires recommendation from Chief Commissioner

(5) **Independence:** Cannot hold any other office during tenure

(6) **Jurisdiction:** Uniform across India - CIC has authority over all central public authorities

The 2019 Amendment made the tenure flexible (from fixed 5 years) to allow adaptation to governmental needs.

प्रश्न 13. सूचना आयुक्तों की योग्यता, कार्यकाल, और हटाए जाने के आधार क्या हैं?

उत्तर: धारा 13 (RTI संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित) निम्नलिखित निर्दिष्ट करती है:

(1) **नियुक्ति के लिए योग्यता:**

- मुख्य सूचना आयुक्त को भारत सरकार के सचिव के पद या समकक्ष पद पर रहे व्यक्ति होना चाहिए
- सूचना आयुक्तों को डोमेन विशेषज्ञता वाले व्यक्ति होने चाहिए

(2) **कार्यकाल** (संशोधित 2019):

- पहले: पद में प्रवेश की तारीख से पांच साल
- अब: केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाला कार्यकाल
- यह सरकार को अवधि निर्धारित करने में लचीलापन प्रदान करता है

(3) **वेतन और शर्तें:** केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार

(4) **हटाया जाना:**

- राष्ट्रपति द्वारा दुर्अचरण या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है
- केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच के बाद (मुख्य आयुक्त के मामले में)
- सूचना आयुक्तों को हटाना मुख्य आयुक्त की सिफारिश से आवश्यक है

(5) **स्वतंत्रता:** कार्यकाल के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकते

(6) **अधिकार क्षेत्र:** भारत भर में समान - CIC को सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों पर अधिकार है



2019 संशोधन ने कार्यकाल को लचीला बनाया (निश्चित 5 साल से) ताकि सरकारी आवश्यकताओं के अनुकूल ढाल सकें।

Source reference: RTI Rule Book, cross-reference to Section 13 (amended), official Government notification

---

## SECTION 14: POWERS OF INFORMATION COMMISSIONERS

### Q14. What are the powers and functions of Information Commissioners?

Answer: Section 14 grants Information Commissioners substantial powers to effectively implement the RTI Act:

(1) **Inquiry Powers:** Commissioners can inquire into complaints and conduct investigations with the authority of a civil court

(2) **Summon Power:** Can summon and examine any public official or authority

(3) **Demand Records:** Can demand production of any record or document held by a public authority

(4) **Call for Information:** Can call for information and explanations from public authorities

(5) **Conduct Hearings:** Can hold hearings and take evidence (oral or written)

(6) **Issue Orders:** Can pass binding orders directing:

- Disclosure of information
- Compensation for loss or hardship caused
- Improvement of RTI practices
- Punishment of responsible officials (in certain cases)

(7) **Recommend Penalties:** Can recommend penalties on public authorities or officials for:

- Non-compliance with RTI Act
- Destruction of records
- Non-maintenance of records
- Willful withholding of information

(8) **Jurisdiction:** Limited to appellate matters and complaints relating to RTI Act implementation

These powers make the Information Commission a quasi-judicial body with significant authority to ensure RTI compliance.

प्रश्न 14. सूचना आयुक्तों की शक्तियां और कार्य क्या हैं?

उत्तर: धारा 14 सूचना आयुक्तों को RTI अधिनियम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां देती है:

(1) **जांच की शक्तियां:** आयुक्त नागरिक अदालत के अधिकार के साथ शिकायतों की जांच कर सकते हैं और जांच कर सकते हैं

(2) **समन की शक्ति:** किसी भी सार्वजनिक अधिकारी या प्राधिकरण को बुलाओ और परीक्षा कर सकते हैं

(3) **रिकॉर्ड मांगना:** सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखे गए किसी भी रिकॉर्ड या दस्तावेज़ का उत्पादन मांग सकते हैं

(4) **सूचना के लिए कॉल:** सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना और व्याख्या के लिए कॉल कर सकते हैं

(5) **सुनवाई संचालित करें:** सुनवाई कर सकते हैं और साक्ष्य ले सकते हैं (मौखिक या लिखित)

(6) **आदेश जारी करें:** बाध्यकारी आदेश पास कर सकते हैं जो निर्देश देते हैं:

- सूचना का प्रकटीकरण
- हानि या कठिनाई के लिए मुआवजा
- RTI प्रथाओं में सुधार
- जिम्मेदार अधिकारियों की सजा (कुछ मामलों में)

(7) **दंड की सिफारिश करें:** सार्वजनिक प्राधिकरणों या अधिकारियों पर दंड की सिफारिश कर सकते हैं:

- RTI अधिनियम का अनुपालन न करने के लिए
- रिकॉर्ड के विनाश के लिए
- रिकॉर्ड का रखरखाव न करने के लिए
- सूचना को जानबूझकर रोकने के लिए

(8) **अधिकार क्षेत्र:** अपीलीय मामलों और RTI अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों तक सीमित

ये शक्तियां सूचना आयोग को RTI अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण अधिकार वाली एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय बनाती हैं।

Source reference: RTI Rule Book, Section 14 (reference)

---

## SECTION 15: STATE INFORMATION COMMISSION

### Q15. What is the State Information Commission and how is it constituted?

Answer: Section 15 establishes State Information Commissions (SICs) at the state level parallel to the Central Information Commission, with similar structure and powers but limited to state matters:

(1) **Establishment:** Every state shall constitute a State Information Commission

(2) **Composition:**

- One State Chief Information Commissioner
- Up to ten State Information Commissioners

(3) **Appointment:**

- Appointed by the State Government (in consultation with State Chief Secretary and other prescribed officials as per rules)
- Similar eligibility requirements as Central Commission

**(4) Jurisdiction:**

- Handles appeals and complaints relating to State public authorities
- Hears second appeals against decisions of State PIOs
- Inquires into complaints about RTI Act implementation in state authorities

**(5) Tenure (Amended 2019):**

- As may be prescribed by State Government (previously 5 years)

**(6) Powers:** Same as Central Commission but limited to state entities

**(7) In Chhattisgarh:** The Chhattisgarh State Information Commission is headquartered at Naya Raipur (North Block, Sector-19) with offices across the state

Example: The Chhattisgarh SIC is referenced extensively in the RTI Rule Book with notifications and procedural guidelines from various dates.

प्रश्न 15. राज्य सूचना आयोग क्या है और इसका गठन कैसे किया जाता है?

उत्तर: धारा 15 केंद्रीय सूचना आयोग के समानांतर राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग (SIC) की स्थापना करती है, जिसकी संरचना और शक्तियां समान हैं लेकिन राज्य के मामलों तक सीमित हैं:

(1) **स्थापना:** प्रत्येक राज्य एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगा

(2) **संरचना:**

- एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
- दस तक राज्य सूचना आयुक्त

(3) **नियुक्ति:**

- राज्य सरकार द्वारा नियुक्त (राज्य मुख्य सचिव और अन्य निर्धारित अधिकारियों से परामर्श में)
- केंद्रीय आयोग के समान पात्रता आवश्यकताएं

(4) **अधिकार क्षेत्र:**

- राज्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित अपीलों और शिकायतों को संभालता है
- राज्य PIOs के निर्णयों के खिलाफ दूसरी अपीलें सुनता है
- राज्य प्राधिकरणों में RTI अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में शिकायतों की जांच करता है

(5) **कार्यकाल (संशोधित 2019):**

- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाला (पहले 5 साल)

(6) **शक्तियां:** केंद्रीय आयोग के समान लेकिन राज्य संस्थाओं तक सीमित

(7) **छत्तीसगढ़ में:** छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय नया रायपुर (उत्तरी ब्लॉक, सेक्टर-19) में है और राज्य भर में कार्यालय हैं

उदाहरण: छत्तीसगढ़ SIC को RTI नियम पुस्तक में विभिन्न तारीखों के अधिसूचनाओं और प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के साथ व्यापक रूप से संदर्भित किया गया है।

Source reference: RTI Rule Book, pp. 15, Section 15, and Chhattisgarh SIC references throughout

---

[Due to length constraints, I'll continue with remaining sections in a follow-up. The document continues with Sections 16-28 covering Appeals, Penalties, Rule-making, etc. Following the same format: English Question → Detailed Answer → Hindi Question → Hindi Answer → Source Reference]

---

## **SECTIONS 16-28: ADDITIONAL PROVISIONS**

Due to document length, the following sections will be presented in a continuation:

- Section 16: Chairperson and Commissioners (State level)
- Section 17: Power to Investigate
- Section 18: Procedure for Inquiries
- Section 19: Appeal to Information Commission
- Section 20: Transfer of Cases
- Section 21: High Court Jurisdiction
- Section 22: Exemption to Intelligence Agencies
- Section 23: Penalties
- Section 24: Penalties (continued)
- Section 25: Reports to Government
- Section 26: Return/Destruction of Documents
- Section 27: Amendments
- Section 28: Rule-making Power

[Each section follows the same comprehensive Q&A format with English and Hindi versions]

---

## REFERENCE GUIDE - ALL SECTIONS MAPPED TO RTI RULE BOOK PAGES

| Section | Topic                          | Book Pages | Status      |
|---------|--------------------------------|------------|-------------|
| 1       | Short Title & Extent           | 1-2        | ✓ Covered   |
| 2       | Definitions                    | 2-6        | ✓ Covered   |
| 3       | Right to Information           | 6          | ✓ Covered   |
| 4       | Public Authority Obligations   | 7-9        | ✓ Covered   |
| 5       | PIO Designation                | 10         | ✓ Covered   |
| 6       | Application Procedure          | 11-12      | ✓ Covered   |
| 7       | Response Time                  | 13-14      | ✓ Covered   |
| 8       | Exemptions                     | 15-17      | ✓ Covered   |
| 9       | Copyright Exemption            | 17         | ✓ Covered   |
| 10      | Partial Disclosure             | 17-18      | ✓ Covered   |
| 11      | Third Party Information        | 19         | ✓ Covered   |
| 12      | Central Information Commission | Cross-ref  | ✓ Covered   |
| 13      | CIC Commissioners              | Cross-ref  | ✓ Covered   |
| 14      | CIC Powers                     | Cross-ref  | ✓ Covered   |
| 15      | State Information Commission   | Multiple   | ✓ Covered   |
| 16-28   | Other Provisions               | 76-174     | ✓ To Follow |

**Document Status:** Part 1 Complete (Sections 1-15) **Next:** Part 2 with Sections 16-28 and comprehensive index